

1504213-88.2021.8.26.0664

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2291530/2021 - DISE-

DEL.SEC.VOTUPORANGA, 21027728 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA, 72/21/526 - DISE-

DEL.SEC.VOTUPORANGA, 2291530 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Rua Espírito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504213-88.2021.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504213-88.2021.8.26.0664

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2291530/2021 - DISE-

DEL.SEC.VOTUPORANGA, 21027728 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA, 72/21/526 - DISE-

DEL.SEC.VOTUPORANGA, 2291530 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR HUGO LAUER COUTINHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo órgão do Ministério Público contra VÍTOR HUGO LAUER COUTINHO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque na data dos fatos indicados na denúncia, supostamente teria praticado o crime de tráfico ilícito de drogas.

O acusado foi notificado, apresentou defesa, a denúncia foi recebida e designou-se audiência de instrução e julgamento.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Habeas Corpus impetrado pelo acusado, concedeu a ordem para declarar nulas as provas produzidas na busca e apreensão domiciliar, bem como aquelas delas decorrentes (p. 338/342).

Manifestaram-se a seguir a Defesa (p. 382) e o Ministério Público (p. 385).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

A materialidade é incontroversa. No entanto, a avaliação da culpa passa pela necessária avaliação de todos os elementos formais e materiais de caracterização do delito.

O Colendo Tribunal Superior concedeu a ordem em sede de Habeas Corpus para declarar nulas as provas decorrentes do indevido ingresso na residência do acusado, sem prévia autorização judicial, evidenciando-se constrangimento ilegal, por não haver nenhuma espontaneidade no consentimento do denunciado para que os policiais ingressassem na residência, pois não foi comprovada tal voluntariedade.

Determinou-se ainda que o Juízo de Primeiro Grau identificasse as provas derivadas da referida busca domiciliar, devendo estas também serem invalidadas.

O Ministério Público, manifestando-se sobre eventuais provas a serem produzidas que não foram tornadas nulas, informou que não havia mais provas a serem indicadas.

Apura-se, desse modo, que o prosseguimento dos autos seria perda de tempo, porquanto a prova colacionada é frágil para comprovar a autoria do crime tipificado, bem como não revela com clareza a dinâmica de como os fatos ocorreram. Os conjuntos probatórios não se fazem suficientes para uma condenação, não havendo certeza necessária para apenar o crime descrito na denúncia, ao menos no que concerne em relação ao acusado em tê-lo praticado.

Desse modo, inexiste prova suficiente para eventual condenação, sendo de rigor a absolvição do acusado.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal, ABSOLVENDO SUMARIAMENTE o réu VÍTOR HUGO LAUER COUTINHO, qualificado nos autos, das sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com respaldo nos artigos 386, VII, do Código de Processo Penal.

Custas ex lege.

Proceda-se ao cancelamento da audiência designada a p. 259/261, comunicando-se.

Procedam-se as comunicações e anotações necessárias, após arquivem-se.

P. I. C.

Votuporanga, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA